

עין משפט‏
גזר מצוה

צד:

וּרְתַנּוּ לֹא הִסְפִּיק לַיְתָנוּ לֹא ב'ו'. תימה דלא מיימי מתני' דבהמה והזקינה עבדים והזקינ דמשלם כשעת הגזילה לקמן (דף י"ז:) ואפי' ר"מ לא פליג אלא בעבדים דליכא למימר דלדבריהם דרבנן קאמר להו כדצעי למימר לקמן (דף נ"ה).

קונה גבי נותן זמנר לנצב (לקמן ק:) ועוד הא קתני גזל מטבע ונסדק משלם כשעת הגזילה (לקמן י"ז:) וי"ל דכל הני הוי מצי למימר דהוה קטם ואח"כ מחלוקת דפליגי לקמן (ק:) ר"מ ור"י וצצצבו לו אדום וצצבו שחור ואע"ג דטעמא דר' יהודה לא משום דסבר שינוי אין קונה כמו שאפרש לקמן (ט) מ"מ היינו יכולים לדחות כן אצל ההיא דלא הלא הספיק ליטנו אין לדחות דאפי' הוי קטם צדחא מסכת ומחלוקת במסכת אחריתי אית ליה לר' יוחנן הלאה כקטם משנה:

בימי רבי נשנית משנה זו. אור"ת דלא לפניו ולא לאחריו אלא לדורו דוקא תקן משום מעשה שהיה ולא לדורות הצאין דהא מעשים בכל יום שמקבלים מן הגוללים ודנין דיני גזילות כי ההוא דגזל פדנא דתורא לקמן (דף י"ז:) וההוא גרשאה דגנב ספירא (לקמן דף קטו.) וההוא רעיא דצפ"ק דצ"מ (דף ה.) ונסכא דרבי אבא (צ"צ דף ג:) ואמר נמי בצאצאו נשך (צ"מ דף ס"ה:) דרביצת קלוזה יואלא צדיינן ולכך לא פריך לקמן אלא מצרייתות דהוה שונה ר' חייא שהיה תלמידו של רבי ולא הקשה ממנתי' דקתני משלם כשעת הגזילה לפי שהמשיגות היו קודם רבי אלא שרבי סדרס אצל צרייתות היה שונה ר' חייא מה שהיה מוסיף רבי על המשניות ור"י אומר דממנתני' לא ה"מ למפריך דלא תקן רבי דאין מקבלים אלא מאותן בני אדם שרוב עסקם וממיימם צכך והיו ניזונים בגזל ורביצת ומתפרנסים צכך כל ימיהם דקדמני הגולנין ומלוי צרצית דמשמע שאומנותם צכך וכן רועים וכל הנהו דמיימי אצל ממנתמין לא פריך שלא עשו תקנה מלקבל מאלדם שגזל ומלוה צרצית צאקראי בעלמא אצל אין לפרש דלכאי לא פריך ממנתי' משום דרבי לא תיקן אלא בצותם שעשו תשובה וכרייתא דמוכח מינה מייירי בעצב תשובה מדקדמני ומייצים להחזיר מפני כבוד אציהם מכ"מ ההיא דגולנים ומלוי צרצית לא משמע דאיירי בעצדי תשובה ועוד שכל אדם יכול להערים שיעשה תשובה ויחזור מעצמו ולא יקבלו ממנו וכן ההיא דכל הכלים (שנת דף קכג:) דלמר ר' חנינא צימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו וההיא דסוף אלו מציאות (צ"מ דף ג:) דקאמר צימי רבי נשנית משנה זו הכל מפרש ר"ת דלא נשנית אלא לההוא דרזא וכן ההיא דהוריות (דף י"ג:) ואין להאריך:

הא אביהם חייב להחזיר. ואם תאמר ללאת ידי שמים: **אי** עשה תשובה ב'ו'. וא"ת ולימא כגון שלא קיבלו ממנו דאין מקבלין מהם וי"ל דאם החזיר ולא קיבלו ממנו לא מחייצין צנים להחזיר מפני כבוד אציהן דמו ליכא גנאי א"נ דצבר המסוים ומקבלין מהן מפני כבודו ומשיי בשלא הספיק להחזיר עד שמת לפיכך חייצים צנים להחזיר מפני כבוד אציהן ומקבלין מהן דלא שייכא תקנה גבי צנים ועי"ל מאי בעי גביה דאיצעי ליה למוכרו או להוציא מתחת ידו ומדלא חשש לכבודו א"כ אמאי חייצין צנים להחזיר וכן ז"ל בצאצאו נשך (צ"מ דף ס.) ושם ד"ה תנאי) דשם לא יתכן לפרש בע"א דפרריך מהא צרייתא למ"ד רביצת קלוזה אין יואלא צדיינן אין חייב להחזירה אפילו ללאת ידי ומשני כי הכא ופריך אי עבד תשובה מאי בעי גביה ומאי קושיא אי רביצת קלוזה אין יואלא צדיינן אין חייב להחזירה אפילו ללאת ידי שמים תלמוכח התם דפרריך מההיא דמיימי צסמוך הגולנים ומלוי רביות אע"פ שגבו מחזירין ומשני תנאי היא ולא משני צבא ללאת ידי שמים כדמשני הכא צסמוך דכיון דדרשינן למימיה ניתן ולא להשצון או למורא ניתן ולא להשצון אפי' ללאת ידי שמים לא מחייב ולא כפי' ריבין שפירש למורא ניתן (ו) הירא את ה' והחדר מייראמו ולא להשצון על פי צ"ד אלא ז"ל דהכי פריך מאי בעי גביה דכיון דלא חשש למוכרה ולהוציאה או להחזירה מפני כבודו מו לא מחייצי צנים משום כבוד אציהן: **לצאת ידי שמים**. צפרק אצוה נשך לא ה"מ לשנויי הכי למ"ד רביצת קלוזה אינה יואלא צדיינן דלדידיה אפי' ללאת ידי שמים לא מחייב כדפרישית וסוגיא דהכא כמ"ד רביצת קלוזה יואלא צדיינן אלא דמיקנו דאין מקבלין מדרבנן ולא שייך לשנויי הכא תנאי היא כדמשני התם דהנהו תנאי דהתם קדמו:

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

אמרו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. כלומר הכי אמר שמואל יש שאומר הלכה כרבי שמעון בן אלעזר וליה לא סבירא ליה: **הנשפטים**. אע"פ שנשמתה חוזרת צעיניה כמות שהיא עכשיו ואפי' השציחה דשינוי לא קני: וא"ת משנפנו. דקתני דלא משלם כלים אלא דמי עלים אלמא קני

בשינוי: עד שצצבו פטור. לגמרי והכא תקנת השצים אינה ואפי' הכי קני בשינוי: **מסניסין** מוקי לה רבי יוחנן בגזול עצים משופים כו'. משום הכי קאמר רבי יוחנן דטעמא משום תקנת השצים הוא דשינוי כי האי לאו שינוי הוא: אין רוח חכמים נוחה סימנו. *אין רוח חכמה ומסידות בקרצו: אין חייצין לפחזיר. דכתיב והשיב את הגולה אשר גזל והני לא גזול מידי דקניניהו בשינוי רשות וקסבר רשות (ה) יורש כרשות לוקח דמי: **המסויים**. דבר הניכר לרצים זו היא שגזל פלוני והניחה ליורשיו: **צעוסה מעשה עמך**. חזא לא עשה מעשה עמו ואין חייצין בכבודו: **רב פנחס**. צמומר צקודש (מגינה כו.): ואי לא גזול לא גזול. ואמאי קרי להו גולנין: **אע"פ שגבו**. וכל שכן לא גבו דמקריעינא שטרא: **הרועים**. גולנים הס לרעות צהמות צשדות אחרים: **גנאים**. של מלך לגבות כסף גולגלתא וארנונא ושקלי טפי: **ספונסא קשה**. שגזלו הרצים ואין יודעים למי להחזיר: **ומחזירין למינין**. למי שמכיר שלו שגזלוהו: **צורוס שיחין ומערוס**. להכניס צבן מים לשמות דהוי דבר הצריך לכל ויהנו מהן הנגולים. אלמא אהדורי בעי: **קודם סקנה**. שצימי רבי נשנית משנה זו דמחייב למהדר: גזילה

בעושה מעשה עמך ¹כדאמר רב פנחס בשעשה תשובה הכא נמי בשעשה תשובה אי עשה תשובה מאי בעי גביה איבעי ליה לאהדורי שלא הספיק להחזיר עד שמת תא שמע ²הגולנים ומלוי ברבית אע"פ שגבו מחזירין גולנין מאי שגבו איכא אי גזול גזול ואי לא גזול לא גזול אלא אימא גזולנין ומאי ניהו מלוי רביות אע"פ שגבו מחזירין אמרי מחזירין ואין מקבלין מהם אלא למה מחזירין לצאת ידי שמים ת"ש ³הרועים והגבאין והמוכסין תשובתן קשה ומחזירין אמרי מחזירין ואין מקבלין מהם ואלא למה מחזירין לצאת ידי שמים אי הכי אמאי תשובתן קשה ועוד אימא סיפא ⁴וישאין מכירין יעשה בהן צרכי ציבור ואמר רב חסדא יבורות שיחין ומעורות אלא לא קשיא כאן קודם תקנה כאן לאחר תקנה והשתא דאמר רב נחמן ⁵בשאין גזילה קיימת אפילו תיבוא אידי ואידי לאחר תקנה ולא קשיא כאן

צימי ⁶נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו וההיא דסוף אלו מציאות (צ"מ דף ג:) דקאמר צימי רבי נשנית משנה זו הכל מפרש ר"ת דלא נשנית אלא לההוא דרזא וכן ההיא דהוריות (דף י"ג:) ואין להאריך:

הא אביהם חייב להחזיר. ואם תאמר ללאת ידי שמים קאמר ויש לומר דדייק מדנקט לשון חייצין דהוה ליה למימר אין מחזירין דהוה משמע הא אציהן מחזיר ללאת ידי שמים: **אי** עשה תשובה ב'ו'. וא"ת ולימא כגון שלא קיבלו ממנו דאין מקבלין מהם וי"ל דאם החזיר ולא קיבלו ממנו לא מחייצין צנים להחזיר מפני כבוד אציהן דמו ליכא גנאי א"נ דצבר המסוים ומקבלין מהן מפני כבודו ומשיי בשלא הספיק להחזיר עד שמת לפיכך חייצים צנים להחזיר מפני כבוד אציהן ומקבלין מהן דלא שייכא תקנה גבי צנים ועי"ל מאי בעי גביה דאיצעי ליה למוכרו או להוציא מתחת ידו ומדלא חשש לכבודו א"כ אמאי חייצין צנים להחזיר וכן ז"ל בצאצאו נשך (צ"מ דף ס.) ושם ד"ה תנאי) דשם לא יתכן לפרש בע"א דפרריך מהא צרייתא למ"ד רביצת קלוזה אין יואלא צדיינן אין חייב להחזירה אפילו ללאת ידי ומשני כי הכא ופריך אי עבד תשובה מאי בעי גביה ומאי קושיא אי רביצת קלוזה אין יואלא צדיינן אין חייב להחזירה אפילו ללאת ידי שמים כדמוכח התם דפרריך מההיא דמיימי צסמוך הגולנים ומלוי רביות אע"פ שגבו מחזירין ומשני תנאי היא ולא משני צבא ללאת ידי שמים כדמשני הכא צסמוך דכיון דדרשינן למימיה ניתן ולא להשצון או למורא ניתן ולא להשצון אפי' ללאת ידי שמים לא מחייב ולא כפי' ריבין שפירש למורא ניתן (ו) הירא את ה' והחדר מייראמו ולא להשצון על פי צ"ד אלא ז"ל דהכי פריך מאי בעי גביה דכיון דלא חשש למוכרה ולהוציאה או להחזירה מפני כבודו מו לא מחייצי צנים משום כבוד אציהן: **לצאת ידי שמים**. צפרק אצוה נשך לא ה"מ לשנויי הכי למ"ד רביצת קלוזה אינה יואלא צדיינן דלדידיה אפי' ללאת ידי שמים לא מחייב כדפרישית וסוגיא דהכא כמ"ד רביצת קלוזה יואלא צדיינן אלא דמיקנו דאין מקבלין מדרבנן ולא שייך לשנויי הכא תנאי היא כדמשני התם דהנהו תנאי דהתם קדמו:

כאן

מסורת הש"ס

(א) לשל סו"ט (ג) שנת מו.
וש"י, (א) מחולן קלה. לשל סו"ט, (ג) (ד) (מוס' שביעית פ"ח, (ה) צ"מ סב. (מוס' דבי"מ ספ"ה) לקמן קיב, (ו) שנת ל' ושי"ג מדרס כח:
וש"י, (ו) צ"מ (מח' סב. יבמות כב: סנהדרין פה. צ"ב צ. ד. מסכת ח'., (ח) מגינה כו, (ט) צ"מ סב., (י) (מוספתא דבי"מ פ"ח, (כ) צ"ה סו. ע"ש, (ל) צמוס' ר"פ איתא, צלצצו לו אדום. וכל"ל.



תורה אור השלם

1. ודקיה כי קחאט ואשם והשיב את הגזול אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הדפקדון אשר הפקד אחו או את הקאבדה אשר קצא:
ויקרא ה כג
2. אלהים לא תקלל וְנָשִׂיא בַעֲפֹךְ לֹא תֵאָדָר: שמות כב כז



הנהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אין חייצין וס' וקסבר רשות. צ"ב ע"ל כ"י במדא רש דף קיב:
(ב) תוס' ד"ה ותנ וס' שאפרש לקמן. צ"ב דף נ"ה ע"כ דה"ה צבאנא לפי פ"ח, (ג) ד"ה אי עשה כפי רבינ' שפרש למורא יתכן לירא את ה' שיש לו להחזיר מירמלו:



גליון הש"ס

רש"י ד"ה אין רוח חכמים ב'ו' אין רוח חכמה. ע"י מו"ט פ"ג משנה י' לדבות:



רבינו חננאל (המשיך) משנה זו. ומותבינן עליה (הנתי) [הנתי] להן אביהן מעות של רבית אף על פי שדורשין שהן רבית אין חייבין להחזיר. הן אין חייבין להחזיר הוא אביהן חייב להחזיר. ופריקנן, אביהן אינו חייב להחזיר וכל שכן בניו, ומשום דבעי מיתנא סופא בדידהו, (הגיה) [הנתי] להן אביהן פרה או טלית גזילה וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן, והוא שעשה תשובה ולא הספיק להחזיר, ואף על פי שאין מקבלין מהן עד שמת, כיון שהן גולה קיימת בניו חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן, תנא נמי יורש בדידהו. וכיון שאין מקבלין מהן למה מחזירין. ומוקמינן לה כדו לצאת ידי שמים. ומותבינן, הרעיק והגבאין והמוכסין תשובתן קשה ומוכסין להשמעתא כולה לאחר תקנה וכי עשו תקנה בגזילה כדו יורש קיימת אכל גזילה קיימת הדרא בעינא.